موارد ومهارات by Talent 360°

محدّث 2026

دليل صاحب العمل لقانون العمل المصري الجديد 14 لسنة 2025

أهم ما تغيّر لأصحاب العمل، ومزايا الموظفين في مصر لعام 2026

صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في 3 مايو 2025، وبدأ العمل به في 1 سبتمبر 2025، وألغى القانون 12 لسنة 2003. وبدأت المحاكم العمالية المتخصصة في 1 أكتوبر 2025. يلخّص هذا الدليل ما يحتاج صاحب العمل لمعرفته، ومعه مزايا الموظفين القانونية والمعتادة في السوق المصري.

تحديثات 2026

- 29 أغسطس 2026: أطلق وزير العمل القواعد العامة للوائح العمل في منشآت القطاع الخاص، ضمن القرارات التنفيذية للقانون 14/2025. راجع لائحة منشأتك لتتوافق معها.
- القرار الوزاري 270 لسنة 2025 وضع متطلبات جديدة لإبلاغ وزارة العمل ببيانات العاملين.
- قرار رئيس مجلس الوزراء 3165 لسنة 2026 يُلزم المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور مرة في السنة على الأقل. الحد الأدنى في القطاع الخاص ما زال 7,000 جنيه حتى صدور قرار جديد.

العقود والتوثيق

- يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية من أربع نسخ، ويجوز للعامل الأجنبي نسخة بلغته إلى جانب العربية. ويجوز التوقيع الورقي أو الإلكتروني.
- يقدّم صاحب العمل بيانًا بالعاملين وأجورهم لوزارة العمل، ويحدّثه في يناير من كل عام.
- يُحفظ ملف كل عامل، ورقيًا أو إلكترونيًا، لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة.
- يعترف القانون بالعمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والساعات المرنة، وتقاسم الوظيفة.
- لا يجوز تشغيل غير المصريين إلا بترخيص عمل من الوزارة المختصة.

فترة الاختبار والإنهاء والاستقالة

- فترة الاختبار بحد أقصى ثلاثة أشهر، ولا تتكرر مع نفس صاحب العمل.
- مهلة الإخطار ثلاثة أشهر في العقد غير محدد المدة، أيًا كانت مدة الخدمة.
- الاستقالة تُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويرد صاحب العمل عليها خلال 10 أيام. واستمارات الاستقالة الموقعة مسبقًا دون تاريخ باطلة.
- العقد محدد المدة إذا أنهاه صاحب العمل: تعويض بأجر شهر عن كل سنة خدمة.
- الفصل التأديبي يحتاج حكمًا من المحكمة العمالية.

ساعات العمل والإضافي

- 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعًا بحد أقصى، و12 ساعة تواجد كحد أقصى في اليوم.
- يكفي إخطار الوزارة بالعمل الإضافي خلال 7 أيام بدلاً من الحصول على إذن مسبق.
- أجر الإضافي: الأجر + 35% نهارًا، و+ 70% ليلاً.

الأجور والزيادة السنوية

- علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني (المادة 12)، ولا يُعفى منها إلا بموافقة المجلس القومي للأجور.
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7,000 جنيه شهريًا منذ 1 مارس 2025 (آخر قرار منشور للمجلس القومي للأجور).
- صندوق التدريب والتأهيل: 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني عن كل عامل، بحد أدنى 10 وأقصى 30 جنيهًا، بدلاً من 1% من صافي الأرباح.
- يمكن إثبات صرف الأجر بالتحويل البنكي.

حماية بيئة العمل والعقوبات

- تجريم التحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي، بالطرق التقليدية أو التقنية.
- الغرامات من 1,000 إلى 100,000 جنيه، ويُسأل المدير المسؤول مع صاحب العمل.

مزايا الموظفين في مصر 2026

الميزة	التفاصيل	النوع
التأمينات الاجتماعية (قانون 148/2019)	صاحب العمل 18.75% والموظف 11% من أجر الاشتراك. حدود الأجر التأميني من يناير 2026: 2,700 إلى 16,700 جنيه شهريًا.	قانوني
الإجازة السنوية	15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، 30 يومًا بعد 10 سنوات أو سن الخمسين، و45 يومًا لذوي الإعاقة.	قانوني
الإجازة المرضية	مدفوعة عبر منظومة التأمينات الاجتماعية بشهادة طبية من الجهة المختصة.	قانوني
إجازة الوضع	أربعة أشهر مدفوعة، منها 45 يومًا على الأقل بعد الولادة، حتى ثلاث مرات طوال الخدمة ودون اشتراط مدة خدمة.	قانوني
إجازة رعاية الطفل	حتى سنتين بدون أجر، ثلاث مرات، بعد سنة خدمة، في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.	قانوني
إجازة الأب	يوم مدفوع يوم الولادة، حتى ثلاث مرات، ولا يُخصم من الإجازة السنوية.	قانوني
الزيادة السنوية	3% على الأقل من الأجر التأميني سنويًا.	قانوني
التأمين الطبي الخاص	معتاد في الشركات: تقريبًا 15,000 إلى 45,000 جنيه للموظف سنويًا لتغطية فردية.	ممارسة سوقية
مكافأة نهاية العام	غير إلزامية. المعتاد نصف شهر إلى شهر من الأساسي، وقد تصل إلى 1 إلى 3 أشهر حسب الأداء والقطاع.	ممارسة سوقية
العمل المرن	معترف به قانونًا، والمعتاد يوم إلى ثلاثة أيام من المنزل للوظائف المكتبية.	ممارسة سوقية
ميزانية التعلّم	تقريبًا 5,000 إلى 25,000 جنيه للموظف سنويًا.	ممارسة سوقية

ما الذي تفعله الآن

- ✓ راجع عقودك: عربية، أربع نسخ، ومهلة إخطار ثلاثة أشهر.
- ✓ حدّث سياسة الإجازات (15/21/30/45 يومًا) وإجازة الوضع وإجازة الأب.
- ✓ أدرج العلاوة السنوية 3% في دورة الرواتب.
- ✓ أعدّ بيان العاملين السنوي، واحفظ الملفات خمس سنوات.
- ✓ حدّث إجراءات الاستقالة والتأديب لتتوافق مع الاعتماد الإداري والمحاكم العمالية.

نبني فريقك في مصر وندير موارده البشرية بالكامل

موارد ومهارات تتولى التوظيف والرواتب والتأمينات والامتثال لقانون العمل الجديد، برسوم ثابتة لكل موظف. احجز HR Health Check مجانًا.

احجز فحصك المجاني